

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3101/2541

บริษัท ทิพย สิน จำกัด
เจ้าหนี้

โจทก์
โจทก์

บริษัท ทิพย สิน จำกัด
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
นาย ยืน รัตนบุ รี กับพวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14, มาตรา 94 (1), มาตรา 105, มาตรา 106,
มาตรา 107

ในการตรวจคำขอรับชำระหนี้และทำความเข้าใจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เสนอต่อศาลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจเต็มที่จะสอบสวนและมีความเห็นใน
เรื่องหนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้ และศาลย่อมมีอำนาจพิจารณาสั่งตามมาตรา106 และ
มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 แม้มูลหนี้เดิมตามสัญญาเบิก
เงินเกินบัญชีจะขาดอายุความตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนเสนอความ
เห็นต่อศาลก็ตาม แต่มูลหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้รายนี้โดยสภาพแห่งหนี้มิใช่
หนี้ที่เจ้าหนี้จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ชำระเงินตามสัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีและศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่โจทก์แล้ว ทั้งก่อนที่
เจ้าหนี้จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็ได้อาศัยหนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
ฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลาย ลูกหนี้ก็ไม่ได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นไว้ว่ามูลหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องของเจ้าหนี้ขาดอายุความ จนศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว จึงมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดคดีแพ่งและคดีล้มละลายถึงที่สุดแล้ว
ดังนี้ หนี้ตามคำขอรับชำระหนี้รายนี้ย่อมมิใช่หนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้จึงไม่

ต้องห้ามมิให้เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้ตามความในมาตรา 94(1) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะยกอายุความเป็นเหตุ ขอให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้หาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 ต่อมาวันที่ 21 สิงหาคม 2539 พิพากษาให้ลูกหนี้ที่ 1 และที่ 2 ล้มละลาย เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นเงิน 152,770.48 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสอง

ผู้คัดค้านนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้

ผู้คัดค้านสอบสวนแล้ว มีความเห็นว่า มูลหนี้เดิมตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นหนี้ที่ขาดอายุความ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(1) เห็นควรให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามที่เจ้าหนี้ฎีกาสรุปลงใจความได้ว่า ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำขอรับชำระหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ เนื่องจากสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ขาดอายุความแล้วชอบหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายนั้น ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 บัญญัติว่า "เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์" และความตามมาตรา 105 บัญญัติว่า "ในการตรวจคำขอรับชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจออกหมายเรียกเจ้าหนี้ ลูกหนี้หรือบุคคลใดมาสอบสวนในเรื่องหนี้สิน แล้วทำความเห็นส่งสำนวนเรื่องหนี้สินที่ขอรับชำระหนี้ต่อศาล" นัยบทบัญญัติดังกล่าวมีข้อความชัดเจนว่าในการตรวจคำขอรับชำระหนี้และทำความเห็นของผู้คัดค้านเสนอต่อศาลนั้น ผู้คัดค้านมีอำนาจเต็มที่ที่จะสอบสวนและมีความเห็นในเรื่องหนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้ เช่น ความเห็นของผู้คัดค้านในคดีนี้ ที่มีความเห็นให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ ศาลย่อมมีอำนาจพิจารณาสั่งตามมาตรา 106 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แม้จะฟังว่ามูลหนี้เดิมตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจะขาดอายุความตามที่ผู้คัดค้านสอบสวนเสนอความเห็นต่อศาลก็ตาม แต่มูลหนี้รายนี้โดยสภาพแห่งหนี้มิใช่หนี้ที่เจ้าหนี้จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ทั้งสองให้ชำระเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2532 และศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลูกหนี้ทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2532 แล้ว ทั้งก่อนที่เจ้าหนี้จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เจ้าหนี้ก็ได้อาศัยหนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นฟ้องลูกหนี้ทั้งสองให้ล้มละลาย จนศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลายไปแล้ว ลูกหนี้ทั้งสองไม่ได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นว่ามูลหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ขาดอายุความ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้ทั้งสองมีหนี้

สินล้นพ้นตัว จึงมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ทั้งสองเด็ดขาด ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ดังนั้นเมื่อหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้รายนี้เจ้าหนี้ได้ฟ้องร้องเป็นคดีล้มละลาย และศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดตามคำฟ้องของเจ้าหนี้จนคดีแพ่งและคดีล้มละลายถึงที่สุดแล้ว ย่อมมีใช้หนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้อันจะต้องห้ามมิให้เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้ตามความในมาตรา 94(1) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483ผู้คัดค้านจะยกอายุความมาเป็นเหตุขอให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้หาได้ไม่

พิพากษากลับ ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เป็นเงิน 152,770.48บาท ตามคำขอรับชำระหนี้ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(วินัส เรืองอำพัน-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ไพศาล รวงฆางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ